RESUMÉ — Inspekce práce

251/2005 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Zřizuje orgány inspekce a upravuje kontrolu pracovních podmínek a přestupky.

Zásady a nosné koncepty: Zákonná kontrola, ochrana zaměstnanců, bezpečnost práce a přiměřenost sankcí.

Systematika: Orgány a jejich působnost, kontrolní oprávnění, přestupky a společná pravidla.

Subjekty a objekty: SÚIP, oblastní inspektoráty, zaměstnavatelé, zaměstnanci a další kontrolované osoby.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Hmotné povinnosti stanoví zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb.; obecné přestupkové zásady č. 250/2016 Sb. Inspekce nerozhoduje namísto civilního soudu běžný spor o zaplacení mzdy.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Účel zákona

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie78 a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

§ 2 — Státní úřad inspekce práce

(1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady.

§ 3 — Úřad a inspektoráty

(2) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování a) kolektivních smluv5 v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce, b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce6a, jestliže zakládají práva zaměstnanců.

§ 4 — Úřad

Zákonem č. 225/2017 Sb. se s účinností ode dne 1. ledna 2018 doplňuje na konec § 4 písm. g).

§ 4a

(1) Ohlášení pracovního úrazu a zaslání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu - hlášení změn do informačního systému o pracovních úrazech provádí zaměstnavatel a další osoby88 mající tuto povinnost prostřednictvím portálu úřadu, který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5

(2) Provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně o výsledku toho, kdo podnět podal.

§ 6 — Působnost úřadu a inspektorátů

Protože se odkaz na poznámku pod čarou č. 77 vyskytoval také ve znění § 6, provedli jsme změnu i zde.

§ 7

Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek.

§ 9 — Kontrolované osoby

(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

§ 9a — Přestupky na úseku součinnosti kontrolovaných osob

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.

§ 12a — Přestupky na úseku práce na dálku

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

§ 13 — Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců

(2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. a), j), o) a p) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, c) písm. b), c), f), g), i), l), m) a n) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 14 — Přestupky na úseku náhrad

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku náhrad tím, že neposkytne zaměstnanci náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody anebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

§ 15 — Přestupky na úseku pracovní doby

(2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. c), e), u) a x) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, b) písm. k), l), s), v) a w) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč, c) písm. f), h), i), j), o), p), r) a t) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, d) písm. a), b), d), g), m), n) a q) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 16 — Přestupky na úseku dovolené

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku dovolené tím, že poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, k dodatkové dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu.

§ 17 — Přestupky na úseku bezpečnosti práce

(2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. b), c), v), w) , x), za) a zc) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, b) písm. l), m), n), p), y) a zd) až zi) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč, c) písm. a), j), k), q), r), s), t) a z) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, d) písm. d), e), f), g), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 18 — Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců

(2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. c) a j) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, b) písm. b), f) a i) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, c) písm. a), g) a h) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, d) písm. d) a e) lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

§ 19 — Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem 63, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

§ 20 — Přestupky na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že a) neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení, b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto osvědčení, c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

§ 21 — Přestupky fyzické osoby na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší.

§ 24 — Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení

(2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, b) písm. d) a e) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.

§ 24a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců tím, že a) naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce, b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo c) v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem.

§ 25

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil jiným právním předpisem stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, d) poruší některou z povinností stanovených v § 37, 37a, 77a nebo v § 77b zákoníku práce, e) poruší povinnost stanovenou v § 77 odst. 4 zákoníku práce, f) nesplní informační povinnost podle § 279 odst. 1 písm. j) zákoníku práce, g) poruší povinnost stanovenou v § 35 zákoníku práce.

§ 27 — Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku náhrad tím, že neposkytne zaměstnanci náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody anebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

§ 29 — Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku dovolené tím, že poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, k dodatkové dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu.

§ 30 — Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce

(2) Za přestupek podle odstavce 1 a) písm. b), c), v), w) , x) a za) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, b) písm. l), m), n), p), y) a zc) až zg) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč, c) písm. a), j), k), q), r), s), t) a z) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, d) písm. d), e), f), g), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 35 — Příslušnost k projednávání přestupků

Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát; jestliže kontrolu vykonal úřad, projednává přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni úřad.

§ 36

Úřad nebo inspektorát, aniž řízení o přestupku zahájí, může věc usnesením odložit též v případě, kdy je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem kontrolované osoby dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování kontrolované osoby po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout řízením o přestupku, bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout jinak.

§ 37 — Pokuta

Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

§ 37a — Přístup k informacím a správní spolupráce

(1) Úřad ve spolupráci s inspektoráty na základě odůvodněné žádosti příslušného cizího orgánu nebo Evropské komise podané na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80, která se týká zaměstnavatele usazeného v České republice, bezplatně a) poskytne příslušnému orgánu informace za účelem identifikace vyslání a kontroly dodržování právních předpisů upravujících postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, b) prošetří skutečnosti související s vysláním zaměstnance, c) poskytne písemnosti související s vysláním zaměstnance.

§ 37b

(1) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související písemnosti doručuje úřad a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do ciziny.

§ 37c

(1) Úřad na základě žádosti příslušného cizího orgánu podané na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80 a) doručí zaměstnavateli usazenému v České republice vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie rozhodnutí o uložení pokuty vydané v jiném členském státě Evropské unie, nebo b) zabezpečí výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí vydaného v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů České republiky.

§ 39 — Průkazy inspektorů

Vzor a provedení průkazu inspektorů podle § 4 odst. 1 písm. f) stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 40

(1) Úřad a inspektoráty jsou při plnění konkrétních úkolů spadajících do jejich působnosti v oblasti umožnění výkonu nelegální práce, zastřeného zprostředkovávání zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkovávání zaměstnání oprávněny od správce daně vyžádat informace nezbytné pro jejich plnění.

§ 45 — Pracoviště a činnost kontrolované osoby

Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená nebo obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby, včetně jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, je-li tam vykonávána práce na dálku 83 nebo služba z jiného místa 84.

Podklad: 251-2005-Sb o inspekci práce.pdf • 29 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 2085 slov resumé včetně úvodu z 14771 slov vyčištěného podkladu (14,12 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.